

# ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE E NÃO CIRCUNVENÇÃO

31/03/2026

Pelo presente instrumento particular, as Partes abaixo qualificadas celebram o presente **Acordo de Confidencialidade e Não Circunvenção (Acordo)**, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

## QUALIFICAÇÃO DAS PARTES

**ORIGINADOR:** Victor Prata de Velloso Vianna Moraes, inscrito no CPF sob nº **103.940.836-28**, residente e domiciliado à Av. Rondon Pacheco, 980 - Copacabana, Uberlândia - MG, 38411-045, advogado, **OAB/MG nº 207.265**.

**RECEPTOR:** Danilo Cardoso Imóveis, inscrito no CPF/CNPJ sob nº 252.282.298-50, com sede/residência em Rua Bittencourt, 141 - Vila Nova - 9º andar - Franzese Advocacia - Cep:11013-300, neste ato representado por Danilo Cardoso Martins, Consultor Imobiliário - Crecisp: 227991-F - CNAI: 44969, doravante denominado **RECEPTOR**.

Em conjunto, as Partes serão denominadas **Partes** e, individualmente, **Parte**.

## CLÁUSULA 1ª — OBJETO E DEFINIÇÕES

1.1. Objeto. O presente **Acordo** regula o acesso, uso, tratamento e proteção das **Informações Confidenciais** reveladas pelo **ORIGINADOR** ao **RECEPTOR** no contexto da apresentação, análise e eventual estruturação da **Oportunidade OP-SP-ZS-20260331 - 17**, referente a um ativo operacional no Rio de Janeiro/RJ com **126 m²** de área.

1.2. Proteção da Originação. Este **Acordo** protege a originação da **Oportunidade** e veda qualquer forma de circunvenção, **bypass** ou aproveitamento direto ou indireto das **Informações Confidenciais** reveladas sem a participação do **ORIGINADOR**.

1.3. Definição de Oportunidade. Considera-se **Oportunidade** toda e qualquer informação formalmente apresentada pelo **ORIGINADOR**, por qualquer meio (e-mail, **teaser**, proposta, código interno, reunião, **Data Room Controlado** ou outros), que contenha elementos mínimos de individualização de um ativo, processo, direito ou estrutura negocial, e que seja registrada conforme o **ANEXO A – REGISTRO DE OPORTUNIDADE**.

1.4. Aceite Formal da Oportunidade. O **Aceite Formal da Oportunidade** ocorre com a assinatura da **Autorização de Acesso ao Data Room Controlado**, a assinatura da **Proposta de Serviços**, a manifestação inequívoca de interesse em prosseguir com a diligência, ou qualquer outro ato documentado equivalente que demonstre a intenção do **RECEPTOR** em analisar a **Oportunidade**.

1.5. Definição de Partes Vinculadas. Para fins deste **Acordo**, "Partes Vinculadas" significa, em relação ao **RECEPTOR**, seus sócios, administradores, empregados, afiliadas, controladas, controladoras, fundos, SPEs, veículos de investimento, parceiros, cessionárias, interpostas pessoas e quaisquer terceiros que atuem por sua conta ou interesse.

## **CLÁUSULA 2ª — INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS**

2.1. Abrangência. Consideram-se **Informações Confidenciais** todas as informações e materiais revelados pelo **ORIGINADOR**, por qualquer meio (verbal, escrito, eletrônico, visual), tangível ou intangível, incluindo, mas não se limitando a:

a) Dados do ativo: localização, características, dados físicos, registrais, urbanísticos, ambientais, operacionais, jurídicos, econômicos e financeiros;

b) Documentação: matrículas, processos, certidões, laudos, pareceres, relatórios, minutas, dossiês e documentos de suporte;

c) Premissas estratégicas: valuation, preço, deságio, underwriting, modelagem, tese jurídica e estratégia de aquisição;

d) Partes relacionadas: nomes de proprietários, devedores, credores, administradores judiciais, leiloeiros, assessores, intermediários e terceiros relacionados;

e) Informações derivadas: informações resultantes de análises, consolidações ou derivações a partir do material disponibilizado;

f) Existência da **Oportunidade**: a própria existência da **Oportunidade**, do **Data Room Controlado** e das tratativas.

2.2. Confidencialidade da Oportunidade. A existência da **Oportunidade**, as tratativas entre as **Partes** e o acesso ao **Data Room Controlado** são, por si só, **Informações Confidenciais**.

## **CLÁUSULA 3ª — USO PERMITIDO E VEDAÇÕES**

3.1. Uso Exclusivo. O **RECEPTOR** utilizará as **Informações Confidenciais** exclusivamente para análise jurídica, técnica, urbanística, financeira e econômica; diligência interna ou externa; submissão a comitê, underwriting ou processo decisório; e estruturação de eventual proposta, sempre observadas as limitações deste **Acordo**.

3.2. Vedação de Uso Indevido. Fica expressamente vedado utilizar as **Informações Confidenciais** para finalidade diversa daquela prevista no item 3.1, inclusive para replicação de estratégia, contato paralelo, concorrência, prospecção de terceiros ou aproveitamento da **Oportunidade** fora da relação com o **ORIGINADOR**.

## CLÁUSULA 4ª — DESTINATÁRIOS AUTORIZADOS E RESPONSABILIDADE

4.1. Destinatários Autorizados. O **RECEPTOR** poderá compartilhar as **Informações Confidenciais** apenas com suas **Partes Vinculadas** (conforme Cláusula 1.5) que sejam estritamente necessárias à análise da **Oportunidade**.

4.2. Deveres e Responsabilidade. O compartilhamento está condicionado à sujeição das **Partes Vinculadas** a deveres de sigilo e não circunvenção não menos restritivos que os deste **Acordo**. O **RECEPTOR** permanece integralmente responsável por qualquer violação praticada por suas **Partes Vinculadas**.

## CLÁUSULA 5ª — EXCEÇÕES À CONFIDENCIALIDADE

5.1. Não Confidenciais. Não serão consideradas **Informações Confidenciais** aquelas que o **RECEPTOR** comprovar documentalmente, de forma inequívoca e contemporânea à data da revelação, que:

- a) Eram públicas no momento da revelação, sem violação deste **Acordo**;
- b) Já integravam seu conhecimento prévio legítimo, comprovado por documentação contemporânea e sem derivação do **ORIGINADOR**;
- c) Foram obtidas licitamente de terceiro sem obrigação de sigilo;
- d) Devam ser reveladas por imposição legal, regulatória, administrativa ou judicial, hipótese em que o **ORIGINADOR** será previamente comunicado por escrito com prazo mínimo de 5 (cinco) dias úteis para buscar medidas protetivas.

## CLÁUSULA 6ª — NÃO CIRCUNVENÇÃO / NON-BYPASS

6.1. Vedação de Contorno. O **RECEPTOR** obriga-se a não contornar, evitar, substituir, afastar ou prejudicar o **ORIGINADOR** da **Oportunidade**, nem a si próprio ou a terceiros vinculados ao **RECEPTOR**, direta ou indiretamente, sem a participação e remuneração do **ORIGINADOR**.

6.2. Perímetro da Não Circunvenção. Sem prejuízo de outras hipóteses, caracteriza violação desta cláusula:

- a) Perímetro Objetivo (Ativo/Processo): Contato direto ou indireto com partes relacionadas à **Oportunidade** (proprietário, devedor, credor, administrador judicial, leiloeiro, juiz, oficial de justiça, intermediário, assessor, coinvestidor, financiador) ou estruturação de aquisição, arrematação, cessão, investimento, parceria ou negociação paralela do mesmo ativo (matrícula/processo), garantia, direito ou estrutura negocial substancialmente relacionada, sem a participação do **ORIGINADOR**.
- b) Perímetro Subjetivo (Interlocutores): Aproveitamento da identidade ou contato de qualquer terceiro identificado nas **Informações Confidenciais** para contato futuro, direto ou indireto, com o propósito de contornar o **ORIGINADOR**.

c) Perímetro Causal (Derivação de Informação): Utilização de informação, tese, estrutura, modelagem, insight, estratégia ou arquitetura da operação derivada das **Informações Confidenciais** para reproduzir operação substancialmente similar em mesmo ativo, sem a participação do **ORIGINADOR**.

6.3. Extensão da Vedação. A vedação desta cláusula alcança a **Oportunidade** originalmente apresentada e qualquer operação substancialmente relacionada ao mesmo ativo, direito, garantia ou processo, desde que a conclusão decorra do uso das **Informações Confidenciais** reveladas. A vedação de não circunvenção alcança, de forma expressa e irrestrita, operações concluídas direta ou indiretamente pelo **RECEPTOR** ou por suas **Partes Vinculadas** (conforme Cláusula 1.5).

6.4. Presunção de Derivação. Presume-se derivada da **Oportunidade** apresentada pelo **ORIGINADOR** qualquer operação envolvendo o mesmo ativo, matrícula, processo, garantia, leilão, devedor, credor ou estrutura negocial substancialmente relacionada, realizada pelo **RECEPTOR** ou por partes a ele vinculadas (conforme item 6.3) dentro do prazo de proteção, cabendo ao **RECEPTOR** provar documentalmente a independência da origem.

6.5. Prazo. O período de vigência da obrigação de não circunvenção será de **36 (trinta e seis) meses** contados da data do **Aceite Formal da Oportunidade**, prorrogável por mais **24 (vinte e quatro) meses** caso haja reabertura de leilão, suspensão do processo, repactuação, reestruturação ou retomada do ativo/oportunidade.

## CLÁUSULA 7ª — REMUNERAÇÃO

7.1. Instrumento Específico. O presente **Acordo** não fixa, por si só, a remuneração do **ORIGINADOR** por eventual fechamento da operação. A remuneração do **ORIGINADOR** será disciplinada em instrumento comercial específico ("**Proposta de Serviços**"), que fará referência a este **Acordo**.

7.2. Success Fee. Sem prejuízo do disposto em **Proposta de Serviços** específica, em caso de conclusão da operação, direta ou indiretamente pelo **RECEPTOR** ou por suas **Partes Vinculadas**, o **ORIGINADOR** fará jus a um **success fee** de **5% (cinco por cento)** sobre o valor efetivo da operação, devido na expedição da carta de arrematação ou formalização da aquisição.

7.3. Independência. A ausência de **Proposta de Serviços** específica não autoriza o **RECEPTOR** a utilizar a **Oportunidade** em violação à cláusula de não circunvenção.

## CLÁUSULA 8ª — DESCUMPRIMENTO, MULTA E INDENIZAÇÃO

8.1. Multa Contratual. Em caso de violação da Cláusula 6ª (não circunvenção), fica estabelecida multa contratual, de natureza compensatória mínima, nos seguintes termos:

a) Se houver conclusão da operação (arrematação, aquisição, cessão, etc.) sem a participação do **ORIGINADOR**: **3% (três por cento)** sobre o valor efetivo da operação realizada (valor do lance bem-sucedido, preço de compra e venda, ou valor de negociação).

b) Se houver violação sem a conclusão da operação: **2,5% (dois e meio por cento)** sobre o **PVA** (Preço de Venda Avaliado) mais recente do ativo, ou valor de mercado apurado por laudo independente.

8.2. Exigibilidade. A multa será exigível imediatamente após a ciência inequívoca do **ORIGINADOR** sobre a violação, fundada em elementos documentais mínimos, sem necessidade de notificação adicional.

8.3. Indenização Suplementar. A multa prevista no item 8.1 é compensatória mínima. O **ORIGINADOR** poderá, sem prejuízo da multa, pleitear indenização adicional por perdas e danos comprovados que excederem o valor da multa, incluindo lucros cessantes sobre operações que teriam sido originadas, dano moral (se houver fraude ou má-fé comprovada), custos processuais e honorários advocatícios.

8.4. Violação de Sigilo. Em caso de violação das obrigações de sigilo (Cláusula 2ª) sem caracterização de bypass, o **ORIGINADOR** poderá pleitear tutela inibitória, perdas e danos e demais medidas cabíveis, sem prejuízo da responsabilização das pessoas direta ou indiretamente envolvidas.

#### **CLÁUSULA 9ª — DEVOLUÇÃO, EXCLUSÃO E RETENÇÃO TÉCNICA**

9.1. Devolução/Exclusão. Mediante solicitação do **ORIGINADOR**, o **RECEPTOR** deverá devolver, inutilizar ou excluir os materiais confidenciais recebidos em prazo de **10 (dez) dias úteis**, sob certificação escrita.

9.2. Retenções Justificadas. Ficam ressalvadas as seguintes retenções:

a) Backup automático: Retenção de máximo **90 (noventa) dias**, após os quais será destruído;

b) Compliance/Auditoria: Retenção obrigatória por imposição legal ou regulatória, com acesso restrito e destruição ao final do período legalmente exigido;

c) Defesa de Direitos: Documentos internos necessários para comprovação de análise ou defesa jurídica, limitados a **12 (doze) meses** após encerramento da disputa.

9.3. Preservação de Evidências. O **RECEPTOR** se compromete a:

a) Preservar *\*logs\** de acesso ao **Data Room Controlado** por período mínimo de **2 (dois) anos**;

b) Manter arquivo de comunicações (e-mails, mensagens, registros de reunião) relativos à **Oportunidade**;

c) Notificar o **ORIGINADOR** imediatamente em caso de suspeita de vazamento ou acesso não autorizado;

d) Reter documentos automaticamente (legal hold) em caso de notificação de litígio relacionado à **Oportunidade**.

## CLÁUSULA 10ª — AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO E VÍNCULO

10.1. Não Obrigação de Investir. O presente **Acordo** não obriga o **RECEPTOR** a formular proposta, adquirir ativo, coinvestir ou concluir qualquer operação.

10.2. Ausência de Vínculo. O presente **Acordo** não cria sociedade, mandato, representação, *joint venture* ou vínculo associativo entre as **Partes**.

## CLÁUSULA 11ª — VIGÊNCIA E SOBREVIVÊNCIA

11.1. Vigência da Confidencialidade. As obrigações de confidencialidade permanecerão vigentes por **5 (cinco) anos** contados da data de cada revelação protegida.

11.2. Vigência da Não Circunvenção. As obrigações de não circunvenção permanecerão vigentes pelo prazo estabelecido no item 6.5.

11.3. Sobrevivência. As obrigações de confidencialidade, não circunvenção, indenização e foro sobreviverão ao término ou rescisão deste **Acordo**, bem como ao encerramento das tratativas, pelos prazos específicos de cada obrigação.

## CLÁUSULA 12ª — PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)

12.1. Tratamento de Dados. As **Partes** se comprometem a tratar quaisquer dados pessoais eventualmente contidos nas **Informações Confidenciais** em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), utilizando-os apenas para a finalidade compatível com a análise da **Oportunidade**, com base legal aplicável e mediante adoção de medidas de segurança adequadas. É vedado o uso de tais dados para prospecção paralela ou finalidade incompatível com este **Acordo**.

## CLÁUSULA 13ª — DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. Boa-Fé e Cooperação. Ambas as **Partes** se comprometem ao cumprimento deste **Acordo** em conformidade com os deveres anexos de cooperação e lealdade.

13.2. Prova Eletrônica. As **Partes** reconhecem a validade e admissibilidade como meio de prova de e-mails, mensagens eletrônicas, *logs* de acesso, metadados, registros de **Data Room Controlado**, atas de reunião, gravações lícitas, respostas eletrônicas, confirmações de recebimento e assinaturas eletrônicas/digitais.

13.3. Assinatura Eletrônica. As **Partes** reconhecem como válida a assinatura eletrônica ou digital deste **Acordo**, inclusive por plataforma eletrônica, produzindo todos os efeitos legais.

13.4. Sucessores e Vinculados. Este **Acordo** vincula as **Partes** e, no que couber, seus sucessores, afiliadas, controladoras, controladas, fundos, **SPEs**, veículos de investimento, administradores, cessionários, interpostas pessoas e quaisquer terceiros relacionados.

13.5. Tolerância. A tolerância quanto ao descumprimento de qualquer obrigação não importará renúncia, novação ou alteração contratual.

13.6. Nulidade Parcial. A nulidade ou inexecutabilidade de qualquer disposição não afetará as demais cláusulas.

#### **CLÁUSULA 14ª — FORO E JURISDIÇÃO**

14.1. Foro Eleito. Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo/SP para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes deste **Acordo**, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

14.2. Medidas inibitórias, liminares ou tutelas de urgência, inclusive busca e apreensão e pedido de sigilo processual, poderão ser propostas perante o juízo competente do local do dano, do domicílio do réu ou outro foro legalmente competente, sem prejuízo do foro eleito para o mérito.

E, por estarem justas e acordadas, as **Partes** assinam o presente instrumento por meio físico ou eletrônico, para todos os fins de direito.

14.3. Assinatura e Prova Eletrônica. As Partes reconhecem como válida, eficaz e vinculante a assinatura deste Acordo por meio físico ou eletrônico, inclusive por plataforma de assinatura eletrônica, atribuindo plena validade jurídica e probatória aos respectivos registros de autenticação, data, hora, endereço IP, logs, trilha de auditoria, confirmações eletrônicas, e-mails e demais evidências digitais relacionadas à celebração deste instrumento.

ORIGINADOR: Victor Prata de Velloso Vianna Moraes

CPF: 103.940.836-28

OAB/MG: 207.265

RECEPTOR: Danilo Cardoso Imóveis

CPF/CNPJ: 252.282.298-50

São Paulo/SP, 31/03/2026

# Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 ( America/Sao\_Paulo)

Última atualização em 01 Abril 2026, 16:33:09

**Status:** Assinado

**Documento:** Acordo De Confidencialidade E Não Circunvenção

**Número:** f5c75eae-1980-4122-9607-bca46825d0e6

**Data da criação:** 31 Março 2026, 18:05:53

**Hash do documento original (SHA256):** ef44d6fcd003631fb3a2367a745da636b4ec375003191d807e2198c0f6df2cc5



## Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Assinado  via ZapSign by Truora</div> <div><b>DANILO CARDOSO IMÓVEIS</b><br/>Data e hora da assinatura: 01/04/2026 16:33:09<br/>Token: 56b0f3b1-bfd4-46d3-b5c7-8f5ac0aaa3a4</div> |  | <div>Assinatura</div> <div></div> <div>Danilo Cardoso Imóveis</div> |
| <div><b>Pontos de autenticação:</b><br/>Telefone: 5511961933459<br/>E-mail: danilocardosoimoveis@outlook.com</div>                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                        |

Localização aproximada: -23.938075, -46.324071

IP: 189.98.246.226

Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17\_4\_1 like Mac OS X)

AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4.1 Mobile/15E148  
Safari/604.1

## INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Confirme a integridade do documento aqui.



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número f5c75eae-1980-4122-9607-bca46825d0e6, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em [zapsign.com.br](https://zapsign.com.br)

**ZapSign** f5c75eae-1980-4122-9607-bca46825d0e6. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.